

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS**

**TESIS PARA OBTENER
EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**ACUSACIÓN FISCAL Y EL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN
OBJETIVA, TERCER JUZGADO PENAL
PREPARATORIA, PIURA, 2020.**

Autor: Bach. Nelson Ebelio Cisneros Gonzales

Asesora: Mg. Pilar Mercedes Cayllahua Dioses

Registro: (.....)

CHACHAPOYAS – PERÚ

2024

DEDICATORIA

A MIS PADRES por darme la vida, por enseñarme a ser perseverante, a ser feliz con lo que tengo y con lo que puedo obtener, gracias por creer en mí y sacar lo mejor que hay en mí.

AGRADECIMIENTOS

Doy gracias a Dios por llenar mi vida de grandes momentos y gratas experiencias, por los grandes padres que me diste.

Agradecer a cada uno de mis maestros, amigos, conocidos; por el apoyo que me brindaron en este trayecto para lograr mi objetivo.

Gracias, porque cada experiencia me ha enseñado, me ha hecho más fuerte y me ha permitido vivir agradecido, donde entendí que todo es cuestión de actitud, fe, Esperanza y voluntad.

**AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ
DE MENDOZA DE AMAZONAS**

Ph.D. JORGE LUIS MAICELO QUINTANA

Rector

Dr. OSCAR ANDRÉS GAMARRA TORRES

Vicerrector Académico

Dra. MARÍA NELY LUJÁN ESPINOZA

Vicerrectora de Investigación

Dr. CÉSAR AUGUSTO CHAMBERGO CHANAMÉ

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

UNTRM
REGLAMENTO GENERAL
 PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
 BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

del egresado Nelson Abelio Cisneros Gonzales
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas
de esta Casa Superior de Estudios.

Firma y nombre completo del Asesor

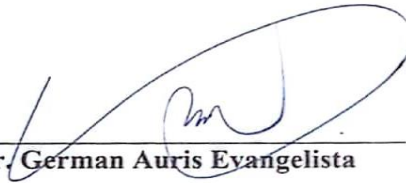
Mg. Pilar Mercedes Cayllahua Díaz

JURADO EVALUADOR DE TESIS



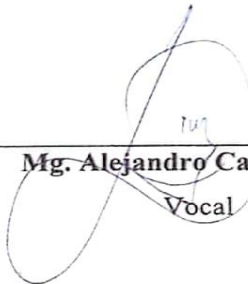
Dr. Euclides Walter Luque Chuquija

Presidente



Dr. German Auris Eyangelista

Secretario



Mg. Alejandro Castillo Sosa

Vocal

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS



ANEXO 3-Q

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

Los suscritos, miembros del Jurado Evaluador de la Tesis titulada:

Resolución Fiscal y el Principio de Imputación Objetiva, Tercer Juzgado
Penal Preparación, Píura. 2020

presentada por el estudiante () egresado (x) Nelson Ebelio Cisneros Gonzales

de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas

con correo electrónico institucional _____

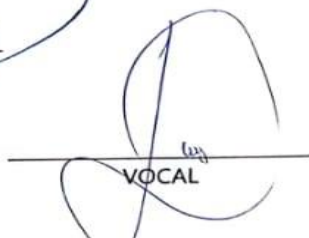
después de revisar con el software Turnitin el contenido de la citada Tesis, acordamos:

- a) La citada Tesis tiene 21 % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es menor (x) / igual () al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM.
- b) La citada Tesis tiene _____ % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es mayor al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM, por lo que el aspirante debe revisar su Tesis para corregir la redacción de acuerdo al Informe Turnitin que se adjunta a la presente. Debe presentar al Presidente del Jurado Evaluador su Tesis corregida para nueva revisión con el software Turnitin.



Chachapoyas, 05 de Diciembre del 2024


SECRETARIO


VOCAL


PRESIDENTE

OBSERVACIONES:

REPORTE TURNITIN

ACUSACIÓN FISCAL Y EL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN OBJETIVA, TERCER JUZGADO PENAL PREPARATORIA, PIURA, 2020

INFORME DE ORIGINALIDAD

21% INDICE DE SIMILITUD	21% FUENTES DE INTERNET	6% PUBLICACIONES	12% TRABAJOS DEL ESTUDIANTE
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.unasam.edu.pe Fuente de Internet	3%
2	qdoc.tips Fuente de Internet	3%
3	hdl.handle.net Fuente de Internet	2%
4	tesis.ucsm.edu.pe Fuente de Internet	2%
5	lpderecho.pe Fuente de Internet	2%
6	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	1%
7	idoc.pub Fuente de Internet	1%
8	www.slideshare.net Fuente de Internet	1%


FUCIDES J. GUE CHO GUSO

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS



ANEXO 3-5

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

En la ciudad de Chachapoyas, el día 18 de diciembre del año 2024, siendo las 16 horas, el aspirante: Nelson Ebelio Cisneros Gonzalez, asesorado por Mg. Pilar Mercedes Cayllahua Drosca defiende en sesión pública presencial (☒) a distancia () la Tesis titulada: Acusación Fiscal y el principio de imputación objetiva, Tercer Juzgado Penal Preparatoria, Riura, 2020

para obtener el Título Profesional de ABOGADO, a ser otorgado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; ante el Jurado Evaluador, constituido por:

Presidente: Dr. Puchdes Walter Luque Chuquiza

Secretario: Dr. German Auris Evangelista

Vocal: Dr. Alejandro Castello Sosa



Procedió el aspirante a hacer la exposición de la Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales. Terminada la defensa de la Tesis presentada, los miembros del Jurado Evaluador pasaron a exponer su opinión sobre la misma, formulando cuantas cuestiones y objeciones consideraron oportunas, las cuales fueron contestadas por el aspirante.

Tras la intervención de los miembros del Jurado Evaluador y las oportunas respuestas del aspirante, el Presidente abre un turno de intervenciones para los presentes en el acto de sustentación, para que formulen las cuestiones u objeciones que consideren pertinentes.

Seguidamente, a puerta cerrada, el Jurado Evaluador determinó la calificación global concedida a la sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional, en términos de:

Aprobado (☒) por Unanimidad (☒) Mayoría ()

Desaprobado ()

Otorgada la calificación, el Secretario del Jurado Evaluador lee la presente Acta en esta misma sesión pública. A continuación se levanta la sesión.

Siendo las 17.04 horas del mismo día y fecha, el Jurado Evaluador concluye el acto de sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional.

[Signature]
SECRETARIO

[Signature]
VOCAL

[Signature]
PRESIDENTE

OBSERVACIONES:

ÍNDICE O CONTENIDO GENERAL

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTOS	iii
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA.....	iv
VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS	v
JURADO EVALUADOR DE TESIS	vi
CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS	vii
REPORTE TURNITIN	viii
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS	ix
ÍNDICE O CONTENIDO GENERAL	x
ÍNDICE DE TABLAS	xi
ÍNDICE DE FIGURAS	xii
RESUMEN.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
I. INTRODUCCIÓN.....	15
II. MATERIALES Y MÉTODOS	16
2.1. Población.....	16
2.2. Muestra.....	16
2.3. Variables de estudio.....	16
2.4. Métodos:.....	16
2.5. Técnicas.....	17
2.6. Instrumento	17
2.7. Análisis de datos	17
III. RESULTADOS	18
IV. DISCUSIÓN	33
V. CONCLUSIONES.....	39
VI. RECOMENDACIONES.....	41
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	42
ANEXOS.....	43

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Datos de la ficha documental aplicada.....	18
Tabla N° 2: Datos de la ficha documental aplicada.....	19
Tabla N° 3: Datos de la ficha documental aplicada.....	20
Tabla N° 4: Datos de la ficha documental aplicada.....	21
Tabla N° 5: Datos de la ficha documental aplicada.....	22
Tabla N° 6: Datos de la ficha documental aplicada.....	23
Tabla N° 7: Datos de la ficha documental aplicada.....	24
Tabla N° 8: Datos de la ficha documental aplicada.....	25
Tabla N° 9: Datos de la ficha documental aplicada.....	26
Tabla N° 10: Datos de la ficha documental aplicada.....	27
Tabla N° 11: Datos de la ficha documental aplicada.....	28
Tabla N° 12: Datos de la ficha documental aplicada.....	29
Tabla N° 13: Datos de la ficha documental aplicada.....	30
Tabla N° 14: Datos de la ficha documental aplicada.....	31
Tabla N° 15: Datos de la ficha documental aplicada.....	32

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Datos de la ficha documental aplicada.....	18
Figura N° 2: Datos de la ficha documental aplicada.....	19
Figura N° 3: Datos de la ficha documental aplicada.....	20
Figura N° 4: Datos de la ficha documental aplicada.....	21
Figura N° 5: Datos de la ficha documental aplicada.....	22
Figura N° 6: Datos de la ficha documental aplicada.....	23
Figura N° 7: Datos de la ficha documental aplicada.....	24
Figura N° 8: Datos de la ficha documental aplicada.....	25
Figura N° 9: Datos de la ficha documental aplicada.....	26
Figura N° 10: Datos de la ficha documental aplicada.....	27
Figura N° 11: Datos de la ficha documental aplicada.....	28
Figura N° 12: Datos de la ficha documental aplicada.....	29
Figura N° 13: Datos de la ficha documental aplicada.....	30
Figura N° 14: Datos de la ficha documental aplicada.....	31
Figura N° 15: Datos de la ficha documental aplicada.....	32

RESUMEN

El título de la investigación jurídica es “Acusación fiscal y el principio de imputación objetiva, tercer juzgado penal preparatoria, Piura, 2020”, con su objetivo general determinar como la acusación fiscal afecta el principio de imputación objetiva en el delito de violencia familiar requeridos ante el tercer juzgado penal de investigación preparatoria de Piura, durante el año 2020.

El artículo 2 inciso 24 numeral d) y artículo 14 de la Constitución, recoge el principio de la imputación objetiva que conlleva al principio de legalidad y al principio del derecho defensa, las mismas que en el derecho procesal penal bajo el sistema acusatorio se plasma en el artículo 349 inciso 1 letra b) del código procesal penal.

El método que permitió el trabajo de investigación fue el deductivo, analítico, interpretativo y argumentativo; con una muestra de 30 acusaciones fiscales por el delito de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y la técnica que en la investigación jurídica por excelencia es el análisis documental y la ficha de recojo documental como instrumento; que permitió comprobar la hipótesis que la acusación fiscal afecta el principio de imputación objetiva.

Palabras claves: Acusación fiscal, principio de imputación objetiva clara y precisa.

ABSTRACT

The title of the legal research is “Prosecutorial accusation and the principle of objective imputation, third preparatory criminal court, Piura, 2020”, with its general objective to determine how the fiscal accusation affects the principle of objective imputation in the crime of family violence required before the third preparatory criminal investigation court of Piura, during the year 2020.

Article 2, paragraph 24, numeral d) and article 14 of the Constitution, includes the principle of objective imputation that leads to the principle of legality and the principle of the right to defense, the same ones that in criminal procedural law under the accusatory system are reflected in article 349, paragraph 1, letter b) of the criminal procedural code.

The method that allowed the research work was deductive, analytical, interpretive and argumentative; with a sample of 30 public prosecutor's accusations for the crime of violence against women and members of the family group and the technique that is par excellence in legal research is documentary analysis and the documentary collection form as an instrument; which allowed to verify the hypothesis that the public prosecutor's accusation affects the principle of objective imputation.

Keywords: *Public prosecutor's accusation, principle of clear and precise objective imputation.*

I. INTRODUCCIÓN

El título que nos llevó por el mundo de la investigación jurídica “Acusación fiscal y el principio de imputación objetiva, tercer juzgado penal preparatoria, Piura, 2020”, se tuvo como paradigma general determinar como la acusación fiscal afecta el principio de imputación objetiva en el delito de violencia familiar requeridos ante el tercer juzgado penal de investigación preparatoria de Piura, durante el año de 2020.

Por lo que, el artículo 2 en el inciso 24 numeral d) y artículo 14 de la norma jurídica por excelencia del Perú, precisaron el derecho fundamental a la legalidad y el derecho de defensa, que conllevan a el principio de imputación objetiva, bajo el nuevo sistema jurídico en materia de derecho procesal penal.

En ese sentido, el sistema jurídico procesal penal del Perú, a partir de la dación del nuevo código procesal penal, se define a la acusación fiscal como “un acto de postulación por parte del Ministerio Público por el cual fundamenta y deduce la pretensión penal y, así como el asunto del resarcimiento”.

Por ende, el trabajo científico se plasmó en torno a interpretación y argumentos jurídicos desde la teoría y el recojo de datos del campo; que advierten a los operadores de administrar justicia que la acusación fiscal no es clara y precisa.

Por exigencia del Reglamento de grados y título de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, se ha estructura en capítulos: a la introducción, le corresponde el I; material y métodos, le corresponde el II; a los resultados, le corresponde el III; a la discusión, le corresponde el IV; a las conclusiones, le corresponde el V; a las recomendaciones, le corresponde el VI; y a las referencias bibliográficas, le corresponde el VII, así como anexos.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Población

Fueron 200 acusaciones fiscales, requeridos ante el tercer juzgado penal preparatoria de Piura, durante el período 2020.

2.2. Muestra

Fueron 30 acusaciones fiscales, requeridos como muestra ante el tercer juzgado penal preparatorio de Piura, durante el 2020.

2.3. Variables de estudio

Las variables fueron:

2.3.1. Variable independiente

Acusación fiscal

2.3.2. Variable dependiente

Principio de imputación objetiva

2.4. Métodos:

2.4.1. Tipo de investigación:

Se desarrolló la investigación, básico y permitió determinar como la acusación fiscal, afecta el principio de imputación objetiva, que nos permitió arribar a las conclusiones.

2.4.2. Nivel de investigación: Descriptivo, explicativo

Descriptivo

Nos permitió responder a la pregunta ¿cómo?

Explicativo

Con la variable independiente “Acusación fiscal” nos permitió explicar la afectación a la variable dependiente “principio de imputación objetiva”.

2.4.3. Diseño: Causa-efecto

La causa-efecto diseñada permitió descubrir la afectación, por no contener las acusaciones fiscales de claridad y precisión en el delito de violencia familiar.

$$V.X \longrightarrow V.Y$$

En donde:

P = Población de investigación.

O_x = Observación Variable X. (Acusación fiscal).

O_y = Observación Variable Y. (Principio de imputación objetivo)

2.4.4. Método de investigación: Hipotético – deductivo

Se usó el método deductivo, método analítico, método interpretativo y método argumentativo.

2.5. Técnicas

Análisis documental, fue la técnica que permitió recopilar y registrar información en el trabajo de investigación.

2.6. Instrumento

La ficha de recojo documental, fue el instrumento utilizado.

2.7. Análisis de datos

Para el control de calidad, ordenamiento, clasificación, tabulación y graficación de datos; se utilizó cuadros estadísticos.

III. RESULTADOS

Tabla 1

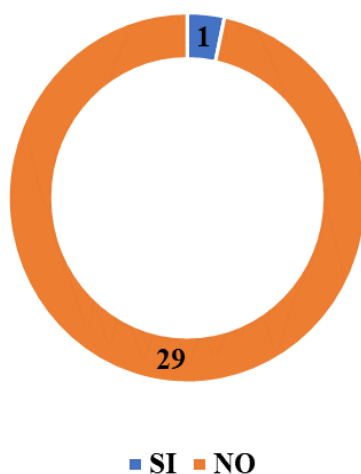
Acusación fiscal, acorde al artículo 336.4 del código procesal penal.

Respuesta	Expedientes
Si	1,00
No	29,00
Total	30,00

Creador: El autor

Figura 1

Acusación fiscal, acorde al artículo 336.4 del código procesal penal.



Creador: El autor

Interpretación: En el 3er juzgado penal preparatoria de Piura, fluye de los 30 expedientes penales, 29 acusaciones directas por delito de violencia familiar requeridos por la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar perteneciente a Piura.

Tabla 2

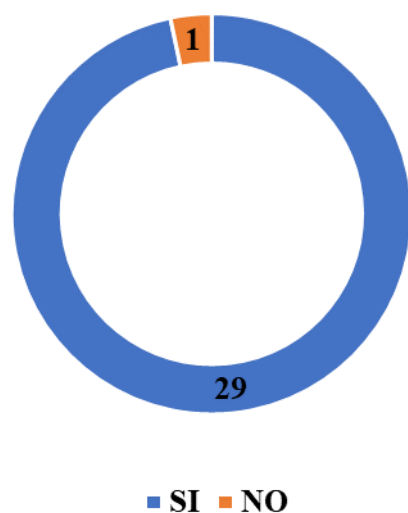
Acusación fiscal, acorde al artículo 343.3 del código penal adjetivo.

Respuesta	Expedientes
Si	29.00
No	1,00
Total	30,00

Creador: El autor

Figura 2

Acusación fiscal, acorde al artículo 343.3 del código penal adjetivo.



Creador: El autor

Interpretación: En el 3er juzgado penal preparatoria de Piura, fluye de los 30 expedientes penales, 01 acusación fiscal con control de plazo ordenado por el Juez, por el delito de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

Tabla 3

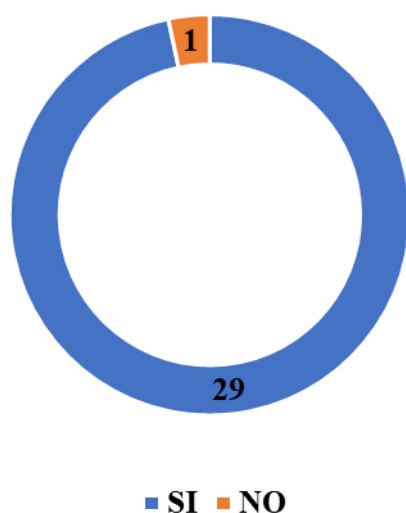
Acusación fiscal, acorde al artículo 121-B del código penal.

Respuesta	Expedientes
Si	29.00
No	1,00
Total	30,00

Creador: El autor

Figura 3

Acusación fiscal, acorde al artículo 121-B del código penal.



Creador: El autor

Interpretación: En el 3er juzgado penal preparatoria de Piura, fluye de los 30 expedientes penales, 01 acusación fiscal por el delito tipificado por el artículo 121-B del código penal, referente a lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Tabla 4

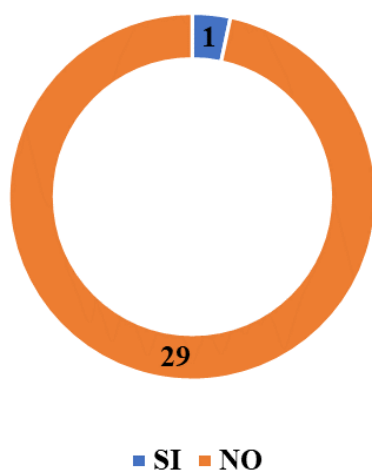
Acusación fiscal, conforme el artículo 122-B del código penal.

Respuesta	Expedientes
Si	1,00
No	29,00
Total	30,00

Creador: El autor

Figura 4

Acusación fiscal, conforme el artículo 122-B del código penal.



Creador: El autor

Interpretación: En el 3er juzgado penal preparatoria de Piura, fluye de los 30 expedientes penales, 29 acusaciones fiscales por el delito tipificado por el artículo 122-B del código penal, respecto a lesiones graves debido a violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Tabla 5

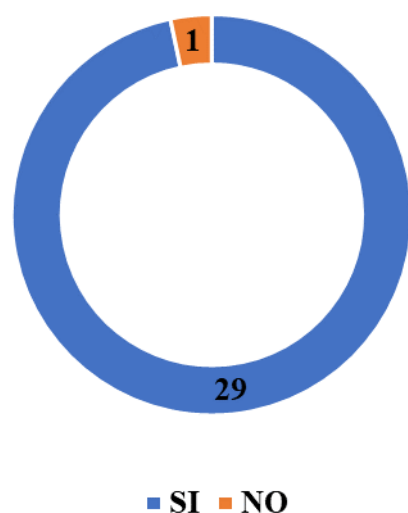
Acusación fiscal, con circunstancia precedente.

Respuesta	Expedientes
Si	29.00
No	1,00
Total	30,00

Creador: El autor

Figura 5

Acusación fiscal, con circunstancia precedente.



Creador: El autor

Interpretación: En el 3er juzgado penal preparatoria de Piura, fluye de los 30 expedientes penales, 29 acusaciones fiscales con circunstancias precedentes y 01 acusación fiscal corresponde sin la circunstancia precedente.

Tabla 6

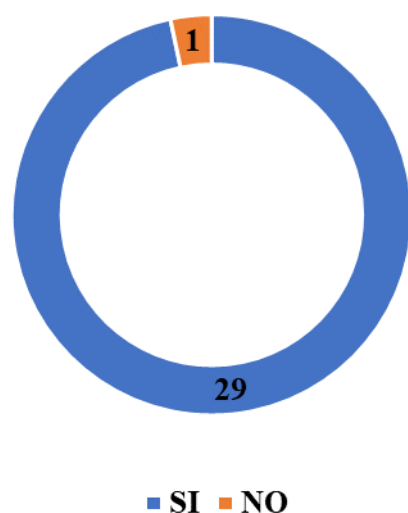
Acusación fiscal, con circunstancia concomitante.

Respuesta	Expedientes
Si	29.00
No	1,00
Total	30,00

Creador: El autor

Figura 6

Acusación fiscal, con circunstancia concomitante.



Creador: El autor

Interpretación: En el 3er juzgado penal preparatoria de Piura, fluye de los 30 expedientes penales, 29 acusaciones fiscales con circunstancias concomitantes y 01 acusación fiscal corresponde sin la circunstancia concomitante.

Tabla 7

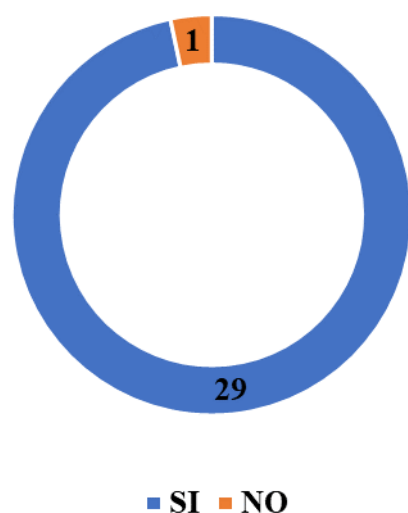
Acusación fiscal, con circunstancia posterior.

Respuesta	Expedientes
Si	29.00
No	1,00
Total	30,00

Creador: El autor

Figura 7

Acusación fiscal, con circunstancia posterior.



Creador: El autor

Interpretación: En el 3er juzgado penal preparatoria de Piura, fluye de los 30 expedientes penales, 29 acusaciones fiscales con circunstancias posteriores y 01 acusación fiscal corresponde sin la circunstancia posterior.

Tabla 8

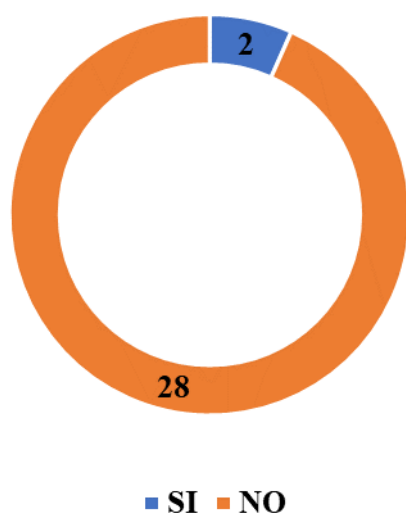
Acusación fiscal, por agresión física.

Respuesta	Expedientes
Si	2,00
No	28,00
Total	30,00

Creador: El autor

Figura 8

Acusación fiscal, por agresión física.



Creador: El autor

Interpretación: En el 3er juzgado penal preparatoria de Piura, fluye de los 30 expedientes penales, 02 acusaciones fiscales corresponden por agresión física y 28 acusaciones fiscales no corresponden por agresión física.

Tabla 9

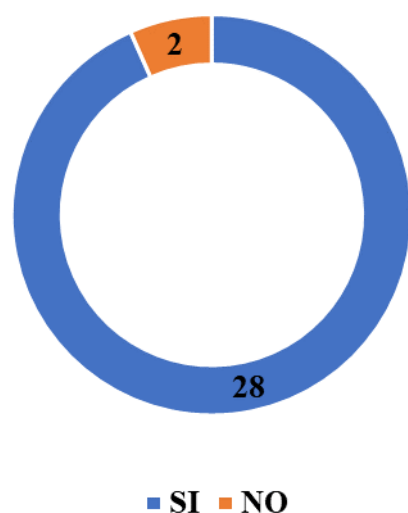
Acusación fiscal, por agresión psicológica.

Respuesta	Expedientes
Si	28,00
No	2,00
Total	30,00

Creador: El autor

Figura 9

Acusación fiscal, por agresión psicológica.



Creador: El autor

Interpretación: En el 3er juzgado penal preparatoria de Piura, fluye de los 30 expedientes penales, 02 acusaciones fiscales corresponden por agresión física y 28 acusaciones fiscales por agresiones psicológicas.

Tabla 10

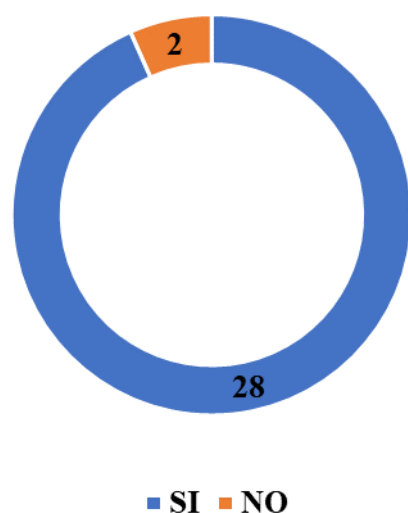
Acusación fiscal, en contra de una mujer.

Respuesta	Expedientes
Si	28,00
No	2,00
Total	30,00

Creador: El autor

Figura 10

Acusación fiscal, en contra de una mujer.



Creador: El autor

Interpretación: En el 3er juzgado penal preparatoria de Piura, fluye de los 30 expedientes penales, 28 acusaciones fiscales corresponden por agresión contra las mujeres y 02 acusaciones fiscales por agresión mixta o recíproca.

Tabla 11

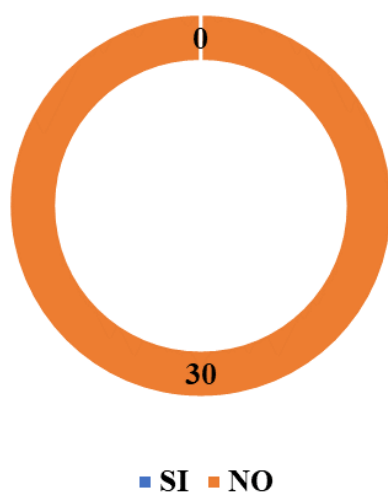
Acusación fiscal, en contra de un varón.

Respuesta	Expedientes
Si	0,00
No	30,00
Total	30,00

Creador: El autor

Figura 11

Acusación fiscal, en contra de un varón.



Creador: El autor

Interpretación: En el 3er juzgado penal preparatoria de Piura, fluye de los 30 expedientes penales, 00 acusaciones fiscales corresponden por agresión en contra de un varón.

Tabla 12

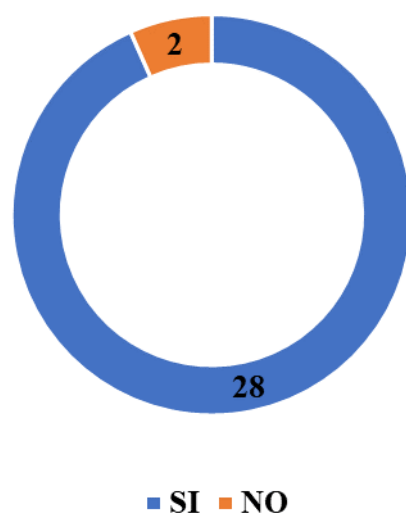
Acusación fiscal, mixta (recíproca mujer-varón)

Respuesta	Expedientes
Si	28,00
No	2,00
Total	30,00

Creador: El autor

Figura 12

Acusación fiscal, mixta (recíproca mujer-varón)



Creador: El autor

Interpretación: En el 3er juzgado penal preparatoria de Piura, fluye de los 30 expedientes penales, 02 acusaciones fiscales corresponden por agresión mixta (recíproca mujer-varón).

Tabla 13

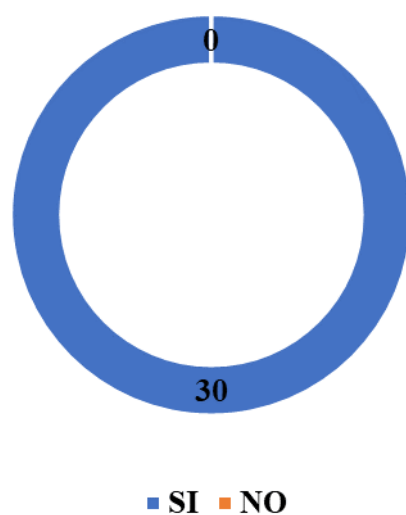
Imputación de la conducta en la acusación fiscal

Respuesta	Expedientes
Si	30,00
No	0,00
Total	30,00

Creador: El autor

Figura 13

Imputación de la conducta



Creador: El autor

Interpretación: En el 3er juzgado penal preparatoria de Piura, fluye de los 30 expedientes penales, en su totalidad de cada una de las acusaciones fiscales “aparentemente” contienen la imputación de la conducta.

Tabla 14

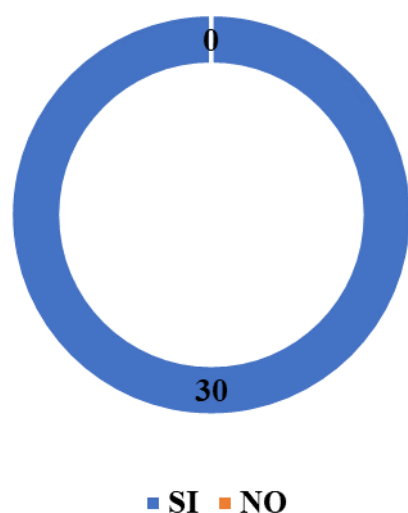
Imputación del resultado en la acusación fiscal.

Respuesta	Expedientes
Si	30,00
No	0,00
Total	30,00

Creador: El autor

Figura 14

Imputación del resultado en la acusación fiscal.



Creador: El autor

Interpretación: En el 3er juzgado penal preparatoria de Piura, fluye de los 30 expedientes penales, en su totalidad de las acusaciones fiscales “aparentemente” contienen la imputación del resultado.

Tabla 15

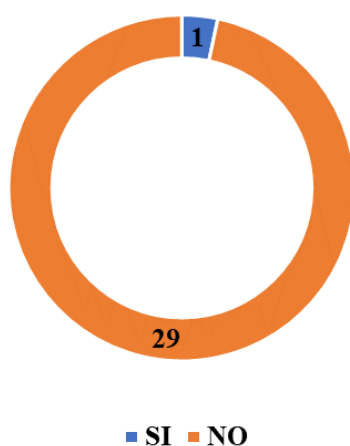
Imputación clara y precisa en la acusación fiscal.

Respuesta	Expedientes
Si	1,00
No	29,00
Total	30,00

Creador: El autor

Figura 15

Imputación clara y precisa en la acusación fiscal.



Creador: El autor

Interpretación: En el 3er juzgado penal preparatoria de Piura, fluye de los 30 expedientes penales, 29 acusaciones fiscales no contienen la imputación clara y precisa y solamente 01 acusación fiscal es clara y precisa la imputación.

IV. DISCUSIÓN

El diccionario jurídico elemental, de entre varias definiciones, la pertinente a la investigación científica, se entiende por acusación “es cuando el correspondiente derecho de acusar de una u otra manera recae en algún delito que es de carácter público el cual es ejercitado por el Ministerio Público o por la misma víctima, asimismo pudiendo ser ejercida por otro” (Cabanellas, 2011, p.25).

En ese sentido, el sistema jurídico procesal penal del Perú, a partir de la dación del actual código procesal penal, se define a la acusación fiscal como “una acción de postulación del Ministerio Público con el cual establece y colige la exigencia punitiva y en el mismo caso, la cuestión del resarcimiento” (San Martín, 2020, p.354).

Por su parte Neyra (2010) refiere por acusación fiscal que:

Constituye un acto procesal que corresponde únicamente al Ministerio Público basado en el principio acusatorio, se trata de una exigencia ya que sin acusación no es viable conllevar a juzgamiento (*nullum acusatione sine iudicium*) por lo que la medida del órgano solicitante para exponer la acusación incumbirá considerar los fines de la investigación, en contrario *sensu* corresponderá pedir al órgano jurisdiccional el sobreseimiento definitivo de la causa, ello si determinadas circunstancias dan entender que el hecho imputado padece de un componente de tipicidad por la existencia de una causa justificadora o criterio permisivo, alguna causa extintiva de la acción penal o escasa prueba la cual no coadyuva a sostener una acusación. (p.306-307).

Para Almanza (2021) la acusación fiscal es:

De conformidad al artículo 344°, después de que el fiscal a cargo del caso da por acabada la investigación preparatoria tras considerar que efectivamente cumplió con el objetivo o el Juez de la investigación preparatoria así lo determina al cabo de efectuarse una audiencia sobre control de plazo, en un tiempo no mayor a quince días en el primer supuesto, o en un plazo no mayor de diez días en el segundo, será motivo para poder decidir si es que formula o no la acusación respectiva (p.182-183).

La corte suprema del Perú, a través del Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116, acordaron establecer como doctrina legal, que:

La acusación fiscal constituye un acto de postulación propio del Ministerio Público desde donde se promueve el régimen monopólico respecto a los delitos que son de persecución pública (artículo 159°.5 de la Constitución, 1° y 92° de la Ley Orgánica del Ministerio Público -en adelante, LOMP, 219° ACPP y 1°, 60° y 344°.1 NCPP). A través de la acusación, la Fiscalía basada en el principio de legalidad y también de obligatoriedad, si las investigaciones tienen base suficiente respecto a la comisión del delito del investigado, está en la obligación de acusar (expresamente 344°.1 NCPP).

En sí, la acusación fiscal tiene que cumplir con ciertos requisitos condicionantes de su validez, y es el órgano jurisdiccional el que debe controlar. Con particularidad de cada uno de los presupuestos procesales muchas veces se impide al órgano jurisdiccional el examen del fondo de la pretensión, por lo que la acusación fiscal debe expresar la legitimación activa del fiscal -siendo su intervención viable en los delitos que son de persecución pública- y la legitimación pasiva respecto del acusado, quien desde el marco del Derecho penal debe entenderse que no solo se trata de una persona física viva sino que debió ser comprendido como imputado en la etapa de instrucción o investigación preparatoria, por lo que debe estar apropiadamente definido. Asimismo, desde el aspecto de la objetividad, la acusación fiscal debe respetar cabalmente los requisitos objetivos de la causa de requerir: fundamento fáctico y jurídico, y la petición de una cabal y concreta sanción penal (p.2-3).

La institución jurídica procesal penal de la acusación fiscal, a partir del año 2004, bajo el sistema penal acusatorio, la fiscalía penal, es la encargada de investigar el delito y al encontrar suficientes elementos de convicción, requerir al juzgado penal de investigación preparatoria, la acusación por la comisión u omisión de un ilícito penal, que en este nuevo modelo permite ser garantista; sin embargo, esta garantía procesal en los requerimientos de acusación directa en torno al artículo 336.6 del código procesal penal o en su caso acusación ordenada por el juez penal de investigación preparatoria, como lo establece el artículo 343.3 del código adjetivo.

En ese sentido, de las acusaciones fiscales, que obra en el expediente penal por el delito de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, 29 requerimientos son por acusación directa y 01 requerimiento es por orden del juez, al haberse efectuado el control de plazo; las misma que se puede verificar en las figuras N° 01 y 02 respectivamente en el capítulo de los resultados.

Además, del análisis de los expedientes penales, que obran en el 3er juzgado penal de investigación preparatoria de Piura correspondiente al año 2020; el requerimiento de la acusación fiscal, meramente se ha tipificado el delito, con una aplicación en serie, es decir, una copia y pega de otro requerimiento, hecho que se visualiza en la figura 03 de los resultados de la investigación.

Respecto a la acusación fiscal, que exige el artículo 349.1.b) del código procesal penal, cualquier circunstancia precedente, concomitante y posterior; son meras descripciones y trasladadas desde otros requerimientos de acusación fiscal, como fluyen en los expedientes penales y se puede apreciar claramente en las figuras 05, 06 y 07, respectivamente.

Finalmente, para consolidar nuestro primer objetivo específico de la investigación científica y no menos importante, se ha advertido del análisis de los expedientes penales de nuestra muestra; la inexistencia de acusaciones fiscales en agravio de los varones, que, sin duda alguna, da lugar a una preocupación real y posible de realizar otra investigación científica, como se refleja de la figura 11 de la parte de los resultados.

El segundo objetivo específico de la investigación, tiene que ver precisamente con explicar el principio de imputación objetiva de su afectación en relación a la acusación fiscal; en ese sentido, resulta conveniente proceder a desarrollar lo concerniente a la imputación objetiva -necesaria o concreta- como lo disputado para su verificación o refutación y permita con los respectivos elementos de convicción dentro de la investigación preparatoria su control; siendo ello así, Kelsen (1989) señala que la “imputación se trata de una vinculación entre el **hecho** (objeto de la norma) y la **persona** (sujeto de la norma), llevada a cabo en base de la norma” (p.308).

Desde el plano semántico para Almanza (2021):

Imputar quiere decir la atribución a una persona del hecho de una conducta (comisiva u omisiva). Dicho de otra forma, consiste en dar sentido al comportamiento desplegado por un sujeto. De ello surge que el valor que se hace de tal conducta resultará positivo o negativo, dependiendo de lo que infrinja o no la norma positiva (prohíbe, manda o permite). Por lo tanto, a efectos de realizar un juicio de imputación que sea correcto, el *hecho* debe constar manifiestamente explícito e especificado y la prueba dada a su aptitud y legitimidad, debe ser conducente a comprobarlo. (p.191-192).

En esa línea, Mendoza (2019) sostiene que:

La imputación tiene que contener un hecho punible inequívocamente descrito, debiendo resultar apto para verificar o refutar permitiendo su control empírico. Así es el modelo de un proceso penal basado en la cognición, así como en la comprobación teniendo como suposición una imputación real de un hecho penalizado, base que resulta útil en el impulso de toda actividad probatoria. En consecuencia, este principio admite la ejecución de dos circunstancias: la verificación y la refutación de la hipótesis que es acusatoria y su prueba empírica; y, en efecto, la fundamentación de la sentencia.

La imputación precisa del hecho punible, es la *conditio sine qua non* a efectos de posibilitar el derecho real de defensa, entonces ello debe ser determinado y configurado con el fin de concretarse una obstinación apta de la misma. Se trata de un presupuesto garantista- es el principio de contradicción el cual explica que no es dable efectivizarlo sin una imputación concretizada. El imputado solamente podrá defenderse de una imputación que es concreta, asimismo, solamente podrá defenderse de una imputación especificada. Pues el derecho de defensa, de todas maneras, se enerva al no existir una imputación concretizada y definida que sea susceptible de control (p.117-118).

Para seguidamente definir a la imputación concreta como:

En efecto, el deber de la carga que compete al Ministerio Público para imputar un hecho a una persona natural, aseverando propuestas fácticas emparentadas a la actuación de todos los elementos del tipo penal. Por lo que, el tipo penal es el referente normativo en la construcción de propuestas fácticas (p.119-120).

Por su parte Reátegui (2010), señala que:

La imputación necesaria o concreta es un derecho de cada uno de los justiciables a obtener del fiscal provincial penal, esclarecimientos concretos de los cargos que se le imputa y es una obligación bajo el modelo procesal acusatorio la motivación de las disposiciones -resoluciones- porque proviene del derecho de defensa que asiste a todo ciudadano al cual se le imputa un hecho criminoso (p.221).

Para seguidamente Gimeno & Doig (2005) advierten que

El principio de imputación necesaria conlleva a un cúmulo de garantías: a) Se tiene el deber de informar al imputado todos sus derechos de manera comprensible, y de los efectos perjudiciales que podrían ocasionarle a partir de su sometimiento voluntario a un definitivo acto de investigación; b) La necesidad de ilustrar sobre la imputación al sujeto pasivo con carácter antepuesto a su interrogatorio policíaco o judicial, con el fin de que tenga como oponerse en el proceso de investigación; c) Poner de conocimiento la imputación en un idioma comprensible o ser acudido durante sus declaraciones en imputación mediante una lengua comprensible o ser asistido durante sus declaraciones por un intérprete siendo los gastos asumidos por el Estado; d) La puesta en conocimiento del imputado contendrá el hecho punible siendo su omisión que se le atribuye, al respecto debe caber en forma proporcionada la relación circunstanciada y su pertinente calificación legal (p.279-280).

Por lo tanto, la imputación objetiva al contener, por *un* lado, a la imputación de la conducta y por el *otro lado*, a la imputación del resultado en conexión de ambos resultados por los elementos de convicción, las mismas que son el núcleo central de la teoría del caso (hipótesis) del Ministerio Público; se ve afectado por la acusación fiscal, tal como se puede apreciar de los resultados alcanzados producto de la investigación científica en las figuras 13 y 14.

Finalmente, en el tercero objetivo específico, a identificar en la acusación fiscal la carencia de claridad y precisión del hecho que se atribuye al acusado por el delito de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar requeridos ante el 3er juzgado penal de investigación preparatoria en el año 2020; nos permitió desarrollar lo siguiente:

Espinoza (2016) sostiene que:

Es indefectible que el imputado conozca con *claridad* el hecho histórico según las circunstancias que le son atribuidas. De ahí que la imputación insta a proveer al acusado

del conocimiento descriptivo de cuál, cómo, dónde y de qué modo se habría acometido tal hecho atribuido al mismo; esto concierne una relación pormenorizada con las peculiaridades: tiempo, modo y lugar (p.251-262).

Además, el antes citado autor (2016) sostiene que:

El *factum* que es objeto de la imputación en la formalización debe tratarse de un hecho preciso. Un hecho *preciso* es cuando no está expresado de modo genérico, sino que consta de forma concreta y puntual baso en una descripción y explicación de las circunstancias: tiempo, modo y lugar del suceso histórico imputado (p. 255).

El profesor San Martin (2020), nos ilustra en el sentido siguiente:

El artículo 349.1.b) CPP constriñe al Fiscal a formular una “correlación clara, precisa y estipulada del hecho que es objeto de acusación”. Debe referir el hecho semejante como sería advertido por un observador imparcial, sin ser suficiente cumplir esa exigencia procesal con que se haga una enumeración de indicios o pruebas existentes. Lo estipulado sobre el hecho quiere decir que se relate las circunstancias en tiempo, modo y lugar respecto a la conducta realizada. La apreciación jurídica debe ser básica y necesaria, aunque podría ser somera. La falta o la no precisión del tipo penal, así como de sus variantes a efectos de subsunción, da lugar a un obstáculo procesal (p.560-561).

La corte suprema de la república del Perú a través de la Sala penal permanente, desarrolla la jurisprudencia en los siguientes términos:

De esta forma, el contenido constitucional en su artículo 159 establece que el Ministerio Público es el exclusivo titular para ejercer la acción penal el cual es de carácter público y asimismo ostenta el deber respecto a la carga probatoria, en el marco del principio de imputación necesaria el cual es la expresión directa del principio de legalidad como también de la defensa procesal (art. 2. 24 “d” y 139.14).

En referencia al principio aludido, la jurisprudencia Constitucional ha manifestado como “(...) inevitable exacción que la acusación debe ser indiscutible, pues no supuesta, mejor dicho, expresa, precisa y clara; con una representación suficiente precisada sobre los hechos punibles de las que se imputan y de cada uno de los medios que son probatorios en las cuales se fundamentan (...)” (Recurso de Nulidad N° 956-2011).

Pues la ley, la jurisprudencia y la doctrina devienen en uniformes al fijar la claridad y exactitud que debe contener la acusación fiscal bajo el principio de la imputación objetiva que contiene a otros dos principios que es el principio de la legalidad y el principio del derecho de defensa, que son plasmadas como derechos fundamentales acusado; pero, de los expedientes penales identificados en el trabajo de campo una sola acusación contiene meridianamente la acusación con un contenido de claro y preciso con se puede apreciar de la figura 15 del trabajo de investigación.

V. CONCLUSIONES

Se concluye en:

1er objetivo específico, se analizó en los expedientes penales la acusación fiscal recaídos en los procesos sobre violencia familiar y los integrantes del grupo familiar, meramente se ha descrito los hechos y la tipificado el delito, con una aplicación en serie, en el tercer juzgado de investigación preparatoria de Piura, en el 2020.

2do objetivo específico, se explicó el principio de imputación objetiva de su afectación en relación a la acusación fiscal analizó en los expedientes en los procesos sobre violencia familiar y los integrantes del grupo familiar, al no contener a la imputación de la conducta y a la imputación del resultado meramente, en el tercer juzgado de investigación preparatoria de Piura, en el 2020.

3er objetivo específico, se identificó la acusación fiscal en los expedientes en los procesos sobre violencia familiar y los integrantes del grupo familiar, la carencia de claridad y precisión y extensivamente se afecta el principio de la legalidad y el principio del derecho de defensa, en el tercer juzgado de investigación preparatoria de Piura, en el 2020.

VI. RECOMENDACIONES

A los señores fiscales penales del Estado peruano, el mayor celo profesional en su labor como acusadores de enmarcarse dentro de la imputación objetiva como un principio y la de ser parte del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acuerdo Plenario N° 56-2009/CIJ-116, de fecha 13 de noviembre de 2009. Recuperado de

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/491abd804bbfc2308f5edf40a5645add/A_CUERDO_PLENARIO_06-2009-CJ-116_301209.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=491abd804bbfc2308f5edf40a5645add.

Almanza, F. (2021). *Manual de litigación y argumentación en audiencia del proceso penal acusatorio*. Lima: Ed. San Bernardo.

Cabanellas (2011). *Diccionario jurídico elemental*. Argentina: Editorial Heliast.

Espinoza, B. (2018). *Litigación penal*. Manual de aplicación del proceso común. Lima: Ed. GRIJLEY.

Gimeno & Doig (2005). *Derecho procesal penal*. Madrid: Editorial Colex.

Kelsen, H. (1989). *El otro Kelsen*. Mexico: Editorial UNAM.

Mendoza, F. (2019). *La necesidad de una imputación concreta en la construcción de un proceso penal cognitivo*. Puno: ZELA Grupo Editorial E.I.R.L.

Neyra, J. (2010). *Manual del nuevo procesal penal & de litigación oral. derecho penal*. Lima: IDEMSA Editores.

Reátegui, J. (2014). *Manual de derecho penal*. Parte General Volumen II. Lima: Pacífico Editores.

Recurso de nulidad N° 956-2011, Ucayali de fecha 21 de marzo de 2012. Recuperado de <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00020-2012-AI.pdf>.

San Martín, C. (2020). *Derecho Procesal Penal*. Lecciones. Conforem el Código Procesal Penal de 2004. Lima: INPECCP y CENALES fondo editorial.

ANEXOS



UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

FICHA DE RECOJO DOCUMENTAL

ACUSACIÓN FISCAL Y EL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN OBJETIVA,
TERCER JUZGADO PENAL PREPARATORIA, PIURA, 2020

Autor: Bach. NELSON EBELIO CISNEROS GONZALES

EXPEDIENTE PENAL	SI	NO
1. Acusación fiscal conforme el artículo 336.6 del código procesal penal		
2. Acusación fiscal conforme el artículo 343.3 del código procesal penal		
3. Acusación fiscal conforme el artículo 121-B del código penal		
4. Acusación fiscal conforme el artículo 122-B del código penal		
5. Acusación fiscal con circunstancia precedente		
6. Acusación fiscal con circunstancia concomitante		
7. Acusación fiscal con circunstancia posterior		
8. Acusación fiscal por agresión física		
9. Acusación fiscal por agresión psicológica		
10. Acusación fiscal en contra de una mujer		
11. Acusación fiscal en contra de un varón		
12. Acusación fiscal mixta		
13. Imputación de la conducta		
14. Imputación del resultado		
15. Imputación clara y precisa		



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN OPINIÓN DE EXPERTO

1. DATOS GENERALES:

- 1.1. Apellidos y nombres del validador:
- 1.2. Cargo e institución donde labora:
- 1.3. Nombre del instrumento: Ficha de recojo documental
- 1.4. Título de la Investigación: “Acusación fiscal y el principio de imputación objetiva, tercer juzgado penal preparatoria, Piura, 2020”.
- 1.5. Autor del instrumento: Nelson Ebelio Cisneros Gonzales

2. ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN:

CRITERIOS	INDICADORES	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Buena 41- 60%	Muy buena 61- 80%	Excelente 80-100%
Claridad	Está formulado con lenguaje apropiado y específico.					
Objetividad	Está expresado en conductas observables.					
Actualidad	Adecuado a la normatividad vigente.					
Suficiencia	Satisface la finalidad de la investigación.					
Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos de la investigación.					
Consistencia	Basado en aspectos teóricos y legales.					
Coherencia	Entre el problema de investigación, los objetivos y la hipótesis.					
Metodología	La estrategia responde al propósito de la investigación.					
Pertinencia	El instrumento es funcional para el propósito de la investigación.					



3. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

4. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación

El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

Lugar y fecha:

.....

Firma del experto informante

DNI N° _____ Teléfono N° _____



SOLICITO: Validación de Instrumento

fecha documental

Dr. (a)Mg.Covles....Francisca....Gonzalez....Vazquez.....

Yo, **NELSON EBELIO CISNEROS GONZALES**, bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas – Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, a usted con el debido respeto me presento y manifiesto:

Que, siendo requisito indispensable el recojo de datos para el desarrollo de la tesis que se viene desarrollando titulada: “**Acusación fiscal y el principio de imputación objetiva, tercer juzgado penal preparatoria, Piura, 2020**”, solicito a usted se sirva validar el instrumento que le adjunto bajo los criterios establecidos en la misma.

Por lo tanto, ruego a usted acceder a mi petición

Chachagoyas, 8 de Julio de 2024.

NELSON EBELIO CISNEROS GONZALES

Bach. en Derecho y Ciencias Políticas

ANEXO:

- Instrumento.



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN OPINIÓN DE EXPERTO

1. DATOS GENERALES:

- 1.1. Apellidos y nombres del validador: Grosso Vázquez Carlos Francisco
1.2. Cargo e institución donde labora: Seefe de la Unidad de Modernización-UNTRM
1.3. Nombre del instrumento: Ficha de recojo documental
1.4. Título de la Investigación: "Acusación fiscal y el principio de imputación objetiva, tercer juzgado penal preparatoria, Piura, 2020".
1.5. Autor del instrumento: Nelson Ebelio Cisneros Gonzales

2. ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN:

CRITERIOS	INDICADORES	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Buena 41- 60%	Muy buena 61- 80%	Excelente 80-100%
Claridad	Está formulado con lenguaje apropiado y específico.				80%	
Objetividad	Está expresado en conductas observables.				80%	
Actualidad	Adecuado a la normatividad vigente.				80%	
Suficiencia	Satisface la finalidad de la investigación.				80%	
Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos de la investigación.				80%	
Consistencia	Basado en aspectos teóricos y legales.				80%	
Coherencia	Entre el problema de investigación, los objetivos y la hipótesis.				80%	
Metodología	La estrategia responde al propósito de la investigación.				80%	
Pertinencia	El instrumento es funcional para el propósito de la investigación.				80%	



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

3. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

80%

4. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación

SI

El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

Lugar y fecha:

Chachapoyas 8 de Julio de 2024

Firma del experto informante

DNI N° 74632065

Teléfono N° 967548574



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

SOLICITO: Validación de instrumento
ficha documental

Dr. (a)Julio...Cesar...Ruiz...Rosas.....

Yo, **NELSON EBELIO CISNEROS GONZALES**, bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas – Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, a usted con el debido respeto me presento y manifiesto:

Que, siendo requisito indispensable el recojo de datos para el desarrollo de la tesis que se viene desarrollando titulada: **“Acusación fiscal y el principio de imputación objetiva, tercer juzgado penal preparatoria, Piura, 2020”**, solicito a usted se sirva validar el instrumento que le adjunto bajo los criterios establecidos en la misma.

Por lo tanto, ruego a usted acceder a mi petición

Chachapoyas, 13 de junio de 2024.

NELSON EBELIO CISNEROS GONZALES
Bach. en Derecho y Ciencias Políticas

ANEXO:

- Instrumento.



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN OPINIÓN DE EXPERTO

1. DATOS GENERALES:

- 1.1. Apellidos y nombres del validador: ...Ruiz...Rosas...Julia...Cesar...Dr.....
1.2. Cargo e institución donde labora: ...Profesor en la FADDP - UNTM.....
1.3. Nombre del instrumento: Ficha de recojo documental
1.4. Título de la Investigación: "Acusación fiscal y el principio de imputación objetiva, tercer juzgado penal preparatoria, Piura, 2020".
1.5. Autor del instrumento: Nelson Ebelio Cisneros Gonzales

2. ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN:

CRITERIOS	INDICADORES	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Buena 41- 60%	Muy buena 61- 80%	Excelente 80-100%
Claridad	Está formulado con lenguaje apropiado y específico.				80%	
Objetividad	Está expresado en conductas observables.				80%	
Actualidad	Adecuado a la normatividad vigente.				80%	
Suficiencia	Satisface la finalidad de la investigación.				80%	
Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos de la investigación.				80%	
Consistencia	Basado en aspectos teóricos y legales.				80%	
Coherencia	Entre el problema de investigación, los objetivos y la hipótesis.				80%	
Metodología	La estrategia responde al propósito de la investigación.				80%	
Pertinencia	El instrumento es funcional para el propósito de la investigación.				80%	



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

3. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

80 %

4. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación

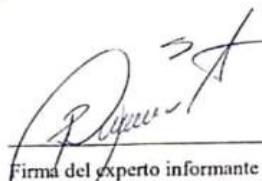
SI

El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

☐

Lugar y fecha:

Chachapuyas 19 de Julio de 2024.



Firma del experto informante

DNI N° 43581069 Teléfono N° 988076953



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

SOLICITO: Validación de instrumento

ficha documental

Dr. (a) Mg. Tesis Luis Rodríguez Medina

Yo, NELSON EBELIO CISNEROS GONZALES, bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas – Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, a usted con el debido respeto me presento y manifiesto:

Que, siendo requisito indispensable el recojo de datos para el desarrollo de la tesis que se viene desarrollando titulada: "Acusación fiscal y el principio de imputación objetiva, tercer juzgado penal preparatoria, Piura, 2020", solicito a usted se sirva validar el instrumento que le adjunto bajo los criterios establecidos en la misma.

Por lo tanto, ruego a usted acceder a mi petición

Chachapoyas, 12 de Junio de 2024.

NELSON EBELIO CISNEROS GONZALES

Bach. en Derecho y Ciencias Políticas

ANEXO:

- Instrumento.



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN OPINIÓN DE EXPERTO

1. DATOS GENERALES:

- 1.1. Apellidos y nombres del validador: *Rodriguez Medina Jose Luis Abj...*
1.2. Cargo e institución donde labora: *Profesor de la CADUEP UNIRMA*
1.3. Nombre del instrumento: Ficha de recojo documental
1.4. Título de la Investigación: "Acusación fiscal y el principio de imputación objetiva, tercer juzgado penal preparatoria, Piura, 2020".
1.5. Autor del instrumento: Nelson Ebelio Cisneros Gonzales

2. ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN:

CRITERIOS	INDICADORES	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy buena 61-80%	Excelente 80-100%
Claridad	Está formulado con lenguaje apropiado y específico.				80%	
Objetividad	Está expresado en conductas observables.				80%	
Actualidad	Adecuado a la normatividad vigente.				80%	
Suficiencia	Satisface la finalidad de la investigación.				80%	
Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos de la investigación.				80%	
Consistencia	Basado en aspectos teóricos y legales.				80%	
Coherencia	Entre el problema de investigación, los objetivos y la hipótesis.				80%	
Metodología	La estrategia responde al propósito de la investigación.				80%	
Pertinencia	El instrumento es funcional para el propósito de la investigación.				80%	



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

3. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

80 %

4. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación

SI

El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

Lugar y fecha:

Chachapoyas, 05 de agosto de 2024.

Firma del experto informante

DNI N°

172511446

Teléfono N°

94587

17377

Fiscal Responsable Nidia Quinde Melendres

Caso N° 2606064502-2019-4189-0

REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN DIRECTA**SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TURNO DE PIURA:**

VICTORIA JUSTINA ALLEMANT LUNA, Fiscal Provincial del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, señalando domicilio procesal en la Calle Lima N° 900, 4° piso de esta ciudad, a Usted digo.

El Ministerio Público a tenor de lo establecido en el artículo 349° en concordancia con el Artículo 336° numeral 4 del Código Procesal Penal, con las precisiones respectivas, **FORMULA REQUERIMIENTO DE ACUSACION DIRECTA** contra **JOSE QUINDE LLACSAHUANGA** por la presunta comisión del delito contra La Vida, El Cuerpo y La Salud en la modalidad de **AGRESIONES FISICAS CONTRA INGRANTES DEL ENTORNO FAMILIAR** en agravio de **AURORA MANCHAY MEDINA**; en los términos siguientes:

I.- DATOS PERSONALES DE LAS PARTES PROCESALES:**A. IMPUTADO:****Nombre** JOSE QUINDE LLACSAHUANGA**Nacionalidad** Peruano**Lugar de nacimiento** Piura**Fecha de nacimiento** 07/04/1991**Documento de identidad** 61472748**Grado de instrucción** iletrado / sin instrucción**Edad** 28 años**Nombre del padre** Santos**Nombre la madre** Aurelia**Estado civil** soltero**Dirección real** Comunidad Sacalla sector San Juan S/N

Casero La Tea s/n PIURA

Domicilio procesal no ha precisado

Características Físicas de 1.60 mts de estatura aprox. De 65 kg aprox. Contextura mediana, cara alargada, cabello semondulado color negro, ojos pequeños y achinados, labios delgados, nariz recta, orejas grandes, no es tatuado, carece de cicatrices, no usa lentes, no usa prótesis.

B. PARTE AGRAVIADA

Nombre: AURORA MANCHAY MEDINA, identificada con DNI 43794368, que tiene domicilio real en Caserio Latea s/n- Piura y con teléfono N° 995261609.

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS AL IMPUTADO:

Circunstancias precedentes:

Que José Quinde Llacsahuanga y Aurora Manchay Medina son convivientes, estando que el día 23 de enero del 2018 a las 16:00 horas el primero de los nombrados la recoge en su centro de labores en su moto y una vez juntos en camino de retorno a su casa en caserio Latea s/n Piura, aquel empieza a decirle que se largue de la casa, que si no lo hacia le iba a echar agua hervida, estando que una vez llegaron a su domicilio le dijo que ahí estaba su moto y le refirió que se largara de la casa.

Circunstancias concomitantes

Es en esos momentos en que José Quinde Llacsahuanga agredió físicamente a su conviviente Aurora Manchay Medina, tirándole puñetes, cachetadas, y tirándole un ladrillo el cual le cayó en la cabeza.

Circunstancias posteriores:

Aurora Manchay Medina por temor a que continúe agrediéndola es que se retiró de la casa e interpuso denuncia ante la Comisaria PNP Los Algarrobos, estando que se le alcanza el oficio a fin que sea evaluada por el médico legista quien finalmente con Certificado Médico Legal N° 001120 – VFL de fecha 23 de enero del 2018 indica que Aurora Manchay Medina presenta tumefacción de 2+/3+ y equimosis roja en región frontal derecha, concluyendo en lesión traumática externa reciente de origen contuso prescribiendo 01 día de atención facultativa y 03 días de incapacidad médico legal.

III- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

En la comisión del delito que se investiga contra el mencionado imputado, tenemos los siguientes elementos, que a continuación se detalla:

1.- Denuncia Verbal N° de fecha 23 de enero del 2018 a través de la cual Aurora Manchay Medina pone de conocimiento a la Comisaria PNP Los Algarrobos, haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de su conviviente José Quinde Llacsahuanga, siendo el último hecho aquel día a las 16:00 horas, habiéndola agredido con un ladrillo en la cabeza, golpes de puño en el cuerpo, jalones en los brazos, varias bofetadas y la habría arrastrado por los suelos, para luego insultarla con palabras soeces que denigran su condición de mujer y hasta la habría botado de su domicilio, actitud que se habría presentado de manera reiterativa.

2.- Declaración de la denunciante Aurora Manchay Medina de fecha 23 de enero del 2018, a través de la cual se ratifica de los hechos denunciados precisando con mayor detalle que su conviviente la había llegado a recoger a su trabajo y en el camino de regreso hacia su casa venía diciéndole que se largue de la casa, que si no lo hacia le iba a echar agua hervida, estando que al llegar a su casa le dijo que ahí estaba su moto y que se largara, propinándole una cachetada, diciéndole que era una fatal, y después la jaló fuerte de su brazo izquierdo y la arrastró, diciéndole que sacara sus cosas y se vaya de la casa, estando que después de sacar su cartera, el denunciado comenzó a tirarle varios puñetes por la cara, la cabeza, tirándole un ladrillo en la cabeza, habiéndole dejado un chichón en la cabeza, saliendo posteriormente el hermano del denunciado quien le indicó que no continúe con dichos actos porque lo iban a denunciar, habiendo llegado además la madre del denunciado y en presencia de ella es que refirió que la iba a sacar a paños de la casa, por lo que ella procedió a salir de la casa por temor a que vuelva a agredirla. Asimismo ha referido que su conviviente es agresivo e impulsivo y que desconoce los motivos por los que se haya portado así el día de suceder los hechos.

3.- Certificado Médico Legal N° 001120 – VFL de fecha 23 de enero del 2018 practicado a Aurora Manchay Medina en el que se indica presenta tumefacción de 2+/3+ y equimosis roja en región frontal derecha, concluyendo en lesión traumática externa reciente de origen contuso prescribiendo 01 día de atención facultativa y 03 días de incapacidad médico legal.

4.- Resolución N° 01 de fecha 29 de enero del 2018 a través de la cual el 3er Juzgado de Familia dicta medidas de protección a favor de Aurora Manchay Medina y para cumplimiento del denunciado José Quinde Llacsahuanga.

5.- Certificado Judicial de Antecedentes Penales N° 3774167 en el que se informa que JOSE QUINDE LLACSAHUANGA no registra antecedentes penales.

IV- GRADO DE PARTICIPACIÓN Y CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

4.1 Grado de Participación:

IMPUTADA	GRADO DE PARTICIPACION	DELITO
JOSE QUINDE LLACSAHUANGA	AUTOR ¹	CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de AGRESIONES FISICAS A INTEGRANTE DEL ENTORNO FAMILIAR

4.2. Circunstancias modificatorias de la Responsabilidad Penal: Ninguna.

V.- SOLICITUD PRINCIPAL DE: TIPIFICACIÓN, PENA, REPARACIÓN CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS

5.1 Tipificación:

Que, los hechos descritos configuran el delito:

A. AGRESIONES EN CONTRA DE LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR – artículo 122°-B del Código Penal, que prescribe: “El que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme al artículo 36”

Uno de los contextos previstos en el artículo 108°-B del Código Penal es relacionado a los actos por violencia familiar.

5.2 Pena y Reparación Civil:

5.2.1. Determinación de la Pena.-

1 artículo 23: “El que realiza por si mismo o por medio de otro, la conducta que constituye el delito, es el autor principal del delito”

Por lo antes expuesto, el Ministerio Público, en representación de la sociedad sustenta la pena en base a los siguientes criterios y argumentación:

a. La pena en abstracto para el delito **AGRESIONES EN CONTRA DE LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR** según lo dispuesto en el artículo 122-B del Código Penal es mínima de **UN AÑO** y máxima de **TRES AÑOS** de pena privativa de la libertad; siendo que sobre estos extremos se debe determinar la pena concreta.

b. Asimismo, para determinar la pena concreta, se evalúa los criterios de la individualización de la pena previstos en los artículos 45° y 46° del Código Penal, es de tener en cuenta que la parte acusada, **JOSE QUINDE LLACSAHUANGA**: a) es iletrado / sin instrucción; b) ha cometido un delito de carácter eminentemente doloso, c) deberá evaluarse también que el acusado no cuenta antecedentes penales, de igual modo no tiene la calidad de reincidente o habitual, y, d) la vulneración al bien jurídico – agresión física; así atendiendo a lo anotado y lo prescrito en el Artículo 45°A, numeral 2, apartado a) del Código Penal, la pena a imponerse, se deberá fijar dentro del tercio inferior, esto es dentro de 1 año de pena privativa de libertad a un año ocho meses de pena privativa de libertad.

En ese sentido, esta Fiscalía, en mérito a lo antes indicado, a los actos de investigación realizados, y además estando a lo estipulado en el artículo 11° del Código Penal, el cual establece las bases de la punibilidad; el artículo 23° referente a la autoría y co-autoría, artículo 28° que establece las clases de pena (como privativa de la libertad); es que consideramos que la pena a imponerse, teniendo en cuenta, el grado de instrucción del acusado, condiciones económicas, sociales y culturales, y que el delito se ha cometido en grado de consumado y que los actos de agravio no han sido muy gravosos aunque merecen una sanción ejemplar; esta Fiscalía **SOLICITA** que se imponga a la parte acusada, **JOSE QUINDE LLACSAHUANGA, como AUTOR del delito CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de AGRESIONES FISICAS A INTEGRANTE DEL ENTORNO FAMILIAR, la sanción de UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.**

También deberá imponerse pena de **INHABILITACIÓN- PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO A AURORA MANCHAY MEDINA.**

5.2.2 Determinación de la Reparación Civil.-

De otro lado, la imposición de la reparación civil se hace de conformidad al artículo 92° del Código Penal Sustantivo que señala que ésta se determina juntamente con la pena, así como en base al artículo 93° del mismo cuerpo normativo, que prescribe que la reparación civil comprende: 1) El pago de su valor, y 2) La indemnización de los daños y perjuicios.

En este caso, la Fiscalía sostiene que la parte acusada ha realizado un comportamiento antijurídico, afectando a la agraviada **AURORA MANCHAY MEDINA** en su integridad física, por lo que, aplicando los criterios de proporcionalidad y razonabilidad el concepto de reparación civil debe ser de: **CUATROCIENTOS SOLES** a favor de la agraviada, debiendo pagar el monto indicado **JOSE QUINDE LLACSAHUANGA.**

Por lo expuesto

Esta Fiscalía **SOLICITA**: Se imponga a la parte acusada, **JOSE QUINDE LLACSAHUANGA** como **AUTOR del delito CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD** en la modalidad de **AGRESIONES FISICAS A INTEGRANTES DEL ENTORNO FAMILIAR**, la sanción de **UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, INHABILITACIÓN**, como **FIJÁNDOSE** el pago de una Reparación Civil ascendente a **CUATROCIENTOS**

SOLES a favor de la agraviada AURORA MANCHAY MEDINA, conforme a lo establecido en los artículos 92º y 93º del Código Penal.

VI. RELACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS

6.1 Declaraciones:

a. Examen de la agraviada Aurora Manchay Medina, quien depondrá sobre los hechos que sucedieron el 23 de enero de 2018, en horas 16:00, los actos que realizó en su agravio el acusado, deberá precisar dónde acudió ante lo sucedido, además indicará respuestas a las preguntas que surjan del debate en juicio oral. Se le deberá notificar en domicilio que se ha consignado, en apartado que la identifica como parte agraviada.

b. Examen del perito medico legista Zaida Nile Ferrari Camus, quien depondrá sobre las conclusiones del Certificado Medico Legal N° 001120-VFL, practicado con fecha 23 de enero del 2018 a Aurora Manchay Medina. Se le deberá notificar en su domicilio laboral de División Medico Legal en Prolongación Sánchez Cerro s/n – Piura.

6.2 Documentos:

1.- Denuncia Verbal N° de fecha 23 de enero del 2018 a través de la cual Aurora Manchay Medina pone de conocimiento a la Comisaria PNP Los Algarrobos, haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de su conviviente Jose Quinde Llacsahuanga, siendo el ultimo hecho aquel día a las 16:00 horas, habiéndola agredido con un ladrillo en la cabeza, golpes de puño en el cuerpo, jalones en los brazos, varias bofetadas y la habría arrastrado por los suelos, para luego insultarla con palabras soeces que denigran su condición de mujer y hasta la habría botado de su domicilio, actitud que se habría presentado de manera reiterativa.

2.- Certificado Medico Legal N° 001120 – VFL de fecha 23 de enero del 2018 practicado a Aurora Manchay Medina en el que se indica presenta tumefacción de 2+/3+ y equimosis roja en región frontal derecha, concluyendo en lesión traumática externa reciente de origen contuso prescribiendo 01 día de atención facultativa y 03 días de incapacidad médico legal.

3.- Resolución N° 01 de fecha 29 de enero del 2018 a través de la cual el 3er Juzgado de Familia dicta medidas de protección a favor de Aurora Manchay Medina y para cumplimiento del denunciado José Quinde Llacsahuanga

VII.- MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL.

Que, el acusado JOSE QUINDE LLACSAHUANGA se encuentra con medida de comparecencia simple en el presente caso

POR TANTO:

A Usted Señor Juez solicito se sirva dar tramite al presente Requerimiento de Acusación, conforme a Ley

PRIMER OTROSI DIGO: El presente Requerimiento debe notificarse al acusado por el término de Ley y

citese a la misma para su concurrencia a la Audiencia Preliminar de Control de Acusación.

SEGUNDO OTROSI DIGO.- Se remiten copias del requerimiento de acusación en número suficiente para que sea notificado a los sujetos procesales.

Piura, 19 de diciembre de 2019.



Victoria Isabel Alvarado Cárdena
Fiscal Provincial Titular
Fiscalía Provincial de Piura



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la Universalización de la Salud"

Cuarto despacho
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos
de violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar

Fiscal Responsable : Lucila Francis Mego Ruidias

Imputado : Pedro Pascual Veliz Nayra

Delito : Agresiones en contra de las mujeres y integrantes del grupo familiar

Agraviado : Albertina Seminario Bruno

EXP N° :

Caso : 153-2019

Proceso Penal Código Procesal Penal
06 MAR. 2020

ACUSACIÓN DIRECTA

JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TURNO – PIURA

LUCILA FRANCIS MEGO RUIDIAS, Fiscal Adjunta (E) del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de violencia contra la mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura, con domicilio procesal en Calle Lima S/N – Cdra. 9 – 4to. Piso – Piura, ante usted respetuosamente expongo.

En representación de la sociedad y con las facultades establecidas en el Decreto Ley N° 052° Ley Orgánica del Ministerio Público; dentro de los alcances establecidos por los artículos 60° inciso 1) y 336° inciso 4) del Código Procesal Penal, **FORMULO ACUSACIÓN DIRECTA** en la investigación seguida contra **PEDRO PASCUAL VELIZ**, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y

*Firma el suscrito por Disposición Superior mediante Resolución N° 114 2020 MP FN PJES-LVF PIURA, de fecha 03/02/2020.

la salud en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de ALBERTINA SEMINARIO BRUNO; la misma que solicito se tramite conforme a ley, de acuerdo al siguiente detalle:

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES:

A) Parte Imputada:

Nombres y Apellidos	PEDRO PASCUAL VELIZ NAYRA
Lugar de Nacimiento	Piura-Piura
Fecha de Nacimiento	30/11/1970
Grado de Instrucción	Letrado / Sin instrucción
Nacionalidad	Peruana
Edad	49 años
Pasaporte/Dni	02792426
Profesion/Oficio	
Domicilio Real	AA.HH SAN SEBASTIÁN, MZ. C4, LT. 04, IV MODULO – PIURA.
Nombre de Los Padres	José Dorotea
Estado Civil	Casado
Características Físicas	tez trigueña, 1.65 metros de estatura, contextura ancha, cabello lacio color negro, frente amplia, cejas semi pobladas, ojos alargados color negro, orejas medianas semiabiertas, nariz mediana alargada, labios semigruesos; descripción efectuada a partir de la Ficha Reniec.

B) Parte Agraviada:

ALBERTINA SEMINARIO BRUNO, identificada con DNI 02624775, con fecha de nacimiento 15/09/1965, estado civil: casada, dirección: AA.HH San Sebastián Mz. C4 Lt. 04

*Firma el suscrito por Disposición Superior mediante Resolución N° 111 2020 MP IN PJS-IVF PIURA, de fecha 03/02/2020

- Av. Dos- Piura.

II. RELACIÓN CLARA Y PRECISA DEL HECHO ATRIBUIDO AL IMPUTADO:

Albertina Seminario Bruno, vive desde hace 26 años en AA.IHH San Sebastian Mz. C4 II. 04- Av. Dos, Piura, en compañía de su esposo Pedro Veliz Seminario, con quien lleva una relación de 27 años, procreando 7 hijos, además vive con sus hijos, Moises Veliz Seminario, el menor de iniciales A.V.S. (14) y Raquel Veliz Seminario.

Albertina Seminario Bruno, refiere que el día 28/07/2019, por la tarde llegó su vecina para que se vaya a empadronar sobre las elecciones, pero no pudo salir porque su esposo, Pedro Pascual Veliz Nayra se enoja con ella, le grita diciéndole que pierde el tiempo, no la deja salir, sólo quiere que lo atienda a él, es por eso que no pudo ir ese día, ella aprovechó el tiempo que él se va a trabajar para poder realizar sus acciones que son su responsabilidad. Señala que su esposo Pedro Pascual Veliz Neyra, es una persona que la grita e insulta, diciéndole que es una mierda, que no sirve para nada, a veces le dice que se largue de la casa, la amenaza que va a venderla, diciendo que con ella no llega ni a la esquina, esto la hace sentir mal; manifiesta que cuando hay cosas que no le gustan como por ejemplo la comida, le empieza a decir que no sabe cocinar, que su comida sabe fea, que mejor se la coma ella; en otras ocasiones, cuando él anda buscando ropa y no la encuentra, empieza a tirar toda la ropa de la denunciante al suelo y ella le dice que por qué hace eso, que está mal, pero se molesta y la grita, ante esta situación mejor se queda callada; el día 21/07/2019 su esposo Pedro Pascual Veliz Nayra, estaba molesto porque ella no quería tener relaciones sexuales con él, ella le decía que no porque iba a consagrar, mejor que sea más tarde cuando corte el ayuno al llegar de la iglesia, pero él respondió que se iba a buscar otra mujer, ese día la agraviada acudió a la iglesia y no le hizo caso, pero precisa que no es la primera vez que él trata de tener intimidad con ella cuando ella no desea, eso la hace sentir mal porque ese día fue de consagración, se lo dedica a Dios por eso no puede hacerlo. Según Informe psicológico N°: 005/2019/MIMP/PNCVTS/CEMSANTA JULIA/ECAC practicado a Albertina Seminario Bruno el día 06/08/2019, en el cual se concluye que a la fecha de evaluación respecto a la situación motivo de denuncia, la usuaria presenta indicadores que

*Firma el suscrito por Disposición Superior mediante Resolución N° 114-2020 MP FN PJFS LVF-PIURA, de fecha 03/02/2020.

configuran afectación psicológica.

Mediante Resolución N° 1 de fecha 12/08/2019, el Tercer Juzgado de Familia de Piura, resuelve dictar medidas de protección a favor de Albertina Seminario Bruno.

III. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO ACUSATORIO:

De los actos de investigación preliminar e investigación preparatoria se ha determinado que existen suficientes elementos de convicción que acreditan la existencia del delito Contra La Vida, El Cuerpo y La Salud en la modalidad de AGRESIÓN EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, así como la responsabilidad penal del investigado PEDRO PASCUAL VELIZ NEYRA, los mismos que se detallan a continuación:

- a) Escrito de demanda de violencia contra la mujer en la modalidad de violencia psicológica, de fecha 08/08/2019 (fs.02/05).- mediante la cual la agraviada denuncia los hechos ante el Centro de Emergencia Mujer Santa Julia, detalla la forma y circunstancias.
- b) Declaración de la denunciante ALBERTINA SEMINARIO BRUNO (fs.28-29).- refiere que el denunciado es su esposo con quien convive, narra la forma y circunstancias como es que fue agredida psicológicamente el día 28/09/2019.
- c) Informe psicológico N° 005/2019/MIMP/PNCVFS/CEMSANTA JULIA/ECAC (fs. 07/10).- practicado a Albertina Seminario Bruno el día 06/08/2019, en el cual se concluye que a la fecha de evaluación respecto a la situación motivo de denuncia, la usuaria presenta indicadores que configuran afectación psicológica.
- d) Resolución de fecha 12/08/2019 (fs. 06-12).- El Tercer Juzgado de Familia de Piura, otorga medidas de protección a favor de la denunciante.

IV. LA PARTICIPACIÓN QUE SE ATRIBUYE AL IMPUTADO (S):

El acusado PEDRO PASCUAL VELIZ NAYRA, tiene el TITULO DE AUTOR del delito Contra La Vida, El Cuerpo y La Salud en la modalidad de AGRESIÓN EN CONTRA DE

*Firma el suscrito por Disposición Superior mediante Resolución N° 114 2020-MP-FN-PIFS-LVF-PIURA, de fecha 03/02/2020.

LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de **ERICKA JANET SANCHEZ VALDIVIEZO**, tipificado en el artículo 122 - B° Código Penal y que, además vinculan al procesado con el mismo, esto en virtud de lo siguiente:

1. De los actuados, se tiene la declaración de la agraviada quien da a conocer los hechos materia de investigación, denuncia que su esposo la ha agredido psicológicamente; y así mismo ha manifestado que no es la primera vez.
2. Hechos que se encuentran debidamente acreditados con el Informe psicológico N°: 005/2019/MIMP/PNCVFS/CEMSANTA JULIA/ECAC practicado a Albertina Seminario Bruno el día 06/08/2019, en el cual se concluye que a la fecha de evaluación respecto a la situación motivo de denuncia, la usuaria presenta indicadores que configuran afectación psicológica.

V. GRADO DE INTERVENCIÓN

En el presente caso el acusado ha realizado el ilícito penal imputado **A TÍTULO DE AUTOR**, no mediando para su ejecución la realización conjunta con otro sujeto; esto es, ha tenido las riendas del acontecer delictivo, conforme se puede advertir con la narración de los hechos.

VI. EL ARTÍCULO DE LA LEY PENAL QUE TIPIFICA EL HECHO Y ESTABLECE LA CUANTÍA DE LA PENA SOLICITADA:

6.1. CALIFICACIÓN JURÍDICA:

La conducta del investigado se subsume en el delito de **AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**, previsto en el segundo párrafo del art. 122B inciso 3): "El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de diez días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años (...)"

**Firma el suscrito por Disposición Superior mediante Resolución N° 114 2020 MP FN PJFS LVF-PIURA, de fecha 03/02/2020.*

La Ley N° 30364 – Ley para Prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar, en su art. 5° establece que se entiende por Violencia contra la Mujer a toda acción o conducta que les cause, muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado”.

En el presente caso, de acuerdo a los hechos denunciados, nos encontramos ante el supuesto de agresión contra la mujer en su condición de tal; y dada en un contexto de relación interpersonal (de esposos); siendo que el acusado habría aprovechado dicha relación para agredir psicológicamente a la agraviada ocasionándole las lesiones que han sido descritas en el Informe psicológico.

6.2. CUANTÍA DE LA PENA:

La graduación de la pena debe ser el resultado de un análisis lógico – jurídico de la prueba aportada en función a la gravedad de los hechos cometidos, la responsabilidad del agente y sus condiciones personales, como lo establecen los artículos 45°, 45A y 46° del Código Penal.

Hay tres momentos esenciales para el proceso de determinar la pena a imponerse, estos tres momentos esenciales están desarrollados del modo siguiente:

- 1) La identificación de la pena básica.*
- 2) La búsqueda o individualización de la pena concreta y,*
- 3) El punto intermedio que es la verificación de la presencia de las circunstancias que concurren en el caso (art. 46), y finalmente determinar la pena de conformidad con lo previsto en el art. 45A C.P.*

Primero, *procederemos a “identificar la presencia de la pena básica”, que es la pena que fija la ley, y que fija el inicio y el fin de la decisión. Es el marco posible de sanción que puede ser objeto de la decisión; aquí tomando en cuenta que el delito atribuido al investigado es el delito*

**Firma el suscrito por Disposición Superior mediante Resolución N° 114-2020-MP-FN-PJES-LVF-PIURA, de fecha 03/02/2020.*



de AGRESIÓN EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, delitos que se encuentran previsto y sancionado en el artículo 122-B° del Código Penal el cual establece que la pena será no menor de uno ni mayor de tres años.

Segundo, Determinación de la pena concreta en base a las circunstancias atenuantes y agravantes establecidas en el artículo 46° del Código Penal, luego de analizada cada una de las circunstancias establecidas en el citado artículo, se concluye:

Circunstancias atenuantes: no registra antecedentes penales.

Circunstancias agravantes: no concurren.

Tercero, Determinación de tercios de la pena conminada a efectos de determinar la pena concreta:

1 año -----	1 año, 8 meses -----	2 años, 4 meses -----	3 años
Tercio inferior	Tercio intermedio	Tercio superior	

De conformidad con lo establecido en el literal a) del inciso 2 del artículo 45-A del C.P, corresponde determinar la pena concreta dentro del tercio inferior.

En ese contexto y para determinar la pena concreta dentro de los márgenes del tercio medio se tiene en cuenta las circunstancias personales del acusado, tales, como su edad, grado de instrucción, lugar donde reside, carencia de antecedentes penales.

Por lo que, en función a las circunstancias precedentes sobre los hechos cometidos; solicitamos que se le imponga a la acusada: UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

PENA DE INHABILITACIÓN: de conformidad con lo previsto en el art. 36° inc. 11 del Código Penal, se solicita la imponga la Prohibición de aproximarse o comunicarse con la

*Firma el suscrito por Disposición Superior mediante Resolución N° 114-2020-MP-FN-PJFS-LVF PIURA, de fecha 03/02/2020.

victima.

VII. EL MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL

El artículo noventa y dos del Código Penal establece que "la reparación civil se determina conjuntamente con la pena", del mismo modo, el artículo noventa y tres del citado cuerpo legal indica que "La reparación civil comprende 1) la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor, y 2) la indemnización de los daños y perjuicios". En este sentido, la reparación civil debe fijarse en un monto que resulte proporcional a la magnitud de los daños y perjuicios ocasionados con la comisión del delito.

Que al haberse establecido que la indemnización cumple una función de resarcimiento, es que se debe tener en cuenta los supuestos a que hace referencia el Art. 1985 del Código Civil, considerando que el daño resarcible comprende: a) el daño emergente (*damnum emergens*) o empobrecimiento del patrimonio, esto es, la pérdida, detrimento o menoscabo patrimonial; b) el lucro cesante (*lucrum cessans*) o la frustración de ventajas económicas esperadas, es decir, la no obtención de ganancias previstas; c) el daño a la persona o daño subjetivo que es el agraviado implicado con la violación de algunos derechos personalísimos (**la vida, la integridad física, atentados al honor, a la libertad, etc.**); y d) el daño moral, esto es el dolor, pena o sufrimiento de la víctima o sea, el quebrantamiento de la paz o tranquilidad del espíritu; que es el que realmente existe hasta el momento de la emisión de la sentencia definitiva

La reparación civil está en función de las consecuencias directas y necesarias que el delito genere en la agraviada. En ese sentido, debe indemnizarse por el perjuicio de afectar al sujeto pasivo del delito en su integridad física, que, es obvio, que se le ha causado un daño emocional y moral, puesto que la persona que ha producido la afectación es el enamorado, y además la agresión no se ha producido solo una vez sino que se ha producido en una anterior oportunidad.



*Firma el suscrito por Disposición Superior mediante Resolución N° 114-2020 MP/FN/PJ/S-LVI-PIURA, de fecha 03/02/2020.

Por tal razón atendiendo al daño causado a la agraviada, que se solicita que el imputado PEDRO PASCUAL VELIZ NAYRA cancele la suma de S/. 900.00 (NOVECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES) a favor de ALBERTINA SEMINARIO BRUNO.

VIII. MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN PARA SU ACTUACIÓN EN AUDIENCIA PÚBLICA DE JUICIO ORAL:

A) TESTIMONIALES

Nº	CONDICIÓN	NOMBRE Y APELLIDO	DOMICILIO	EXTREMO DE LA DECLARACIÓN
1	Denunciante	Albertina Seminario Bruno	AA.HH Sam Sebastián mz C-4 LT. 04 -Av. Dos- Piura.	Quien declarará con respecto a las circunstancias en las que sucedieron los hechos.
2	Psicóloga	Eva Claribel Anazco Crisanto	Centro de Emergencia Mujer- Santa Julia.	Para que declare respecto del Informe Psicológico N° 005/2019.

B) DOCUMENTALES:

Nº	DOCUMENTO	FOLIO	DETALLE
1	Formato de demanda de violencia familiar de fecha 08/08/2019.	04/05	Acreditar las circunstancias en las que sucedieron los hechos denunciados.
2	Resolución N uno de fecha 12/08/2019.	06/12	El Tercer Juzgado de Familia de Piura, resuelve otorgar medidas de

*Firma el suscrito por Disposición Superior mediante Resolución N° 114 2020-MP-FN-PJFS-LVF PIURA, de fecha 03/02/2020.

				protección a favor de la presunta agraviada
3	Certificado Judicial de	32	Se deja constancia que el acusado no presenta antecedentes penales.	
	Antecedentes Penales N 3832079			

IX. MEDIDAS DE COERCIÓN SUBSISTENTES DICTADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA:

De conformidad con lo previsto en el art. 286º del C.P.P, solicito se dicte medida coercitiva de **COMPARECENCIA SIMPLE**.

Primer Otrosí Digo: Para los fines previstos en el numeral 1) del artículo 350º del Código Procesal Penal, adjunto () ejemplares del requerimiento acusatorio y así se pueda notificar oportunamente el presente requerimiento de acusación directa con las formalidades de ley a todos los sujetos procesales distintos al Ministerio Público.



Piura, 26 de febrero del 2020.

*Firma el suscrito por Disposición Superior mediante Resolución N° 114-2020-MP-FN-PIFS-LVF-PIURA, de fecha 03/02/2020.